

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת דבי ביטון

פ/25/6578

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון – סייג לחסינות בפני מעצר בשל אי-התייצבות לחקירה), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 3 בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951¹, בסעיף 3(א), בסופו יבוא "או אם לא התייצב לחקירת משטרה שאליה זומן כחשוד בעבירה שאיננה חטא, ובלבד שהמשטרה פעלה לתיאום מועד החקירה עמו בהתחשב במילוי תפקידו".

דברי הסבר

סעיף 3(א) לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951 (להלן – חוק החסינות), שעניינו חסינות חברי הכנסת בפני מעצר, קובע כי "חבר הכנסת לא ייעצר אלא אם נתפש בשעה שעשה מעשה פשע שיש עמו שימוש בכוח או הפרעת השלום או בגידה". לאחרונה פורסם כי חברי כנסת לא התייצבו לחקירת משטרה שאליה זומנו כחשודים, ובידי המשטרה אין יכולת לאכוף את התייצבותם בשל החסינות האמורה. חובתם של חברי הכנסת להתייצב לחקירה פלילית אינה נגזרת רק מעיקרון השוויון בפני החוק, אלא גם מהצורך של רשויות אכיפת החוק לברר האם העבירה שבה נחשד חבר הכנסת נעשתה במילוי התפקיד או למען מילוי התפקיד כלשון סעיף 1 לחוק החסינות. מובן כי אם החקירה תעלה שמעשיו של חבר הכנסת נעשו במילוי התפקיד, הרי שתחול החסינות העניינית ולא ניתן יהיה לקיים הליכים פליליים נגדו בעת הכהונה או לאחריה, אולם כאמור אי התייצבות חבר הכנסת לחקירה מסכלת את האפשרות לברר זאת. לפיכך מוצע לקבוע כי אם חבר הכנסת לא התייצב לחקירת משטרה שאליה זומן כחשוד בעבירה שאיננה חטא, לא תהיה לו חסינות בפני מעצר, ובלבד שהמשטרה פעלה לתיאום מועד החקירה עמו. הצעת חוק זו תגביר את אמון הציבור בכנסת ובחבריה ותאפשר את מיצוי הדין עם חברי כנסת שביצעו עבירות שלא חלה עליהן החסינות העניינית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באדר התשפ"ו (23.02.2026)

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 228.